Pid.I.A.3

**P U T U S A N**

Nomor 609/Pid.Sus/2026/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Wahyu Indra Laksana Bin Adriansyah Laksana
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Adam Komp. H.Iyus Gg. Warrahma Rt. 026 Rw. 002 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Herwanda Sumanan Bin Mursid
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28/26 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Herlina Perkasa Jl. Jeruk Purut VII No. 16 Rt. 069 Rw. 002 Kel. Sungai Andai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan tanggal 13 Juni 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2026 sampai dengan tanggal 23 Juli 2026
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2026 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2026
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2026 sampai dengan tanggal 29 September 2026



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 21 September 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2026 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2026
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 19 Desember 2026

Para Terdakwa didampingi Advokatnya Iqbal Aqli. S.H, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan PBH Peradi di Jalan Ahmad Yani Km. 5,8 Samping Natasha Skin Clinc Canter, Seberang Dinas Ketenagakerjaan dan Trasmigrasi, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov Kalimantan Selatan 70238, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 609/PID/2026, tanggal 29 September 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 609/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 21 September 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 21 September 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WAHYU INDRA LAKSANA Bin ADRIANSYAH LAKSANA dan Terdakwa II. HERWANDA SUMANAN Bin MURSID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"* melanggar Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan *Kedua* kami;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. WAHYU INDRA LAKSANA Bin ADRIANSYAH LAKSANA dan Terdakwa II. HERWANDA SUMANAN Bin MURSID oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang wajib dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan Para Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi denda yang tidak dibayar tersebut dan selanjutnya apabila kekayaan atau pendapatan Para Terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka pidana denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 90 (sembilan puluh hari).

3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat bersih tanpa kemasan 5,12 (lima koma dua belas) gram;
   - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna merah;
   - 1 (satu) unit handphone merk Infinix dengan nomor terpasang 083862976361 IMEI 1 : 359066782933020 IMEI 1 : 359066782933038;
   - 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S dengan nomor terpasang 083143987321.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol. DA 6293 BDG Noka : MHIJM3114JK915192 Nosin : JM31E1911039.

   Dikembalikan kepada Terdakwa I. WAHYU INDRA LAKSANA Bin ADRIANSYAH LAKSANA I.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, dan mendengar Tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagimana permohonannya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa I. WAHYU INDRA LAKSANA Bin ADRIANSYAH LAKSANA bersama-sama dengan Terdakwa II. HERWANDA SUMANAN Bin MURSID pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sekira jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2026 bertempat di Jalan Adhyaksa II Gang Agatis tepatnya di belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (Lima) gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi HARIADI, S.H. dan rekan yang merupakan Anggota Polsek Banjarmasin Utara mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polsek Banjarmasin Utara tepatnya di Jl. Adhyaksa II Gang Agatis I belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian saksi HARIADI, S.H. dan rekan menuju tempat dimaksud dan melihat 2 (dua) orang yang mecurigakan yaitu terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol. DA 6293 BDG melintas di jalan tersebut, kemudian saksi HARIADI, S.H. dan rekan menghentikan sepeda motor tersebut serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang dibungkus di dalam kotak rokok Sampoerna merah di dalam lumpur yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut sempat dibenamkan ke dalam lumpur oleh terdakwa II tidak jauh atau di samping terdakwa I dan terdakwa II berdiri, 1 (satu) unit handphone merk Infinix dengan nomor terpasang 083862976361 Imei 1 : 359066782933020 Imei 1 : 359066782933038 di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa II, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S dengan nomor terpasang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

083143987321 di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol. DA 6293 BDG Noka : MHIJM3114JK915192 Nosin : JM31E1911039 milik terdakwa I sebagai sarana yang digunakan oleh para terdakwa. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui terdakwa I merupakan milik ANDRE (Daftar Pencarian Orang) yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara diranjau di Gg. Agatis Jl. Adhyaksa tepatnya di belakang SPBU Adhyaksa yang rencananya akan diantarkan ke daerah Landasan Ulin Banjarbaru dan ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, para terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (Lima) gram berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Kalsel di Gambut Banjar sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2026 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dokter. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan NO. LAB : 0876/NNF/2026 tanggal 8 Juni 2026 yang diketahui dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, S.T.,Â Plt. Kabid Labfor Tingkat II Polda Kalsel dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0232 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahunÂ 2009Â tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU :

Kedua :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa ia Terdakwa I. WAHYU INDRA LAKSANA Bin ADRIANSYAH LAKSANA bersama-sama dengan Terdakwa II. HERWANDA SUMANAN Bin MURSID pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sekira jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2026 bertempat di Jalan Adhyaksa II Gang Agatis tepatnya di belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi HARIADI, S.H. dan rekan yang merupakan Anggota Polsek Banjarmasin Utara mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polsek Banjarmasin Utara tepatnya di Jl. Adhyaksa II Gang Agatis I belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian saksi HARIADI, S.H. dan rekan menuju tempat dimaksud dan melihat 2 (dua) orang yang mecurigakan yaitu terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol. DA 6293 BDG melintas di jalan tersebut, kemudian saksi HARIADI, S.H. dan rekan menghentikan sepeda motor tersebut serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang dibungkus di dalam kotak rokok Sampoerna merah di dalam lumpur yang mana sebelumnya sabu-sabu tersebut sempat dibenamkan ke dalam lumpur oleh terdakwa II tidak jauh atau di samping terdakwa I dan terdakwa II berdiri, 1 (satu) unit handphone merk Infinix dengan nomor terpasang 083862976361 Imei 1 : 359066782933020 Imei 1 : 359066782933038 di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa II, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S dengan nomor terpasang 083143987321 di kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa I dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol. DA 6293 BDG Noka : MHIJM3114JK915192 Nosin : JM31E1911039 milik terdakwa I sebagai sarana yang digunakan oleh para terdakwa. Bahwa saat ditanyakan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui terdakwa I merupakan milik ANDRE (Daftar Pencarian Orang) yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan cara diranjau di Gg. Agatis Jl. Adhyaksa tepatnya di belakang SPBU Adhyaksa yang rencananya akan diantarkan ke daerah Landasan Ulin Banjarbaru dan saat ditanyakan mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang para terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram, kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Polda Kalsel di Gambut Banjar sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2026 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dokter.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan NO. LAB : 0876/NNF/2026 tanggal 8 Juni 2026 yang diketahui dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, S.T., Plt. Kabid Labfor Tingkat II Polda Kalsel dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0232 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**1.** Saksi HARIADI, S.H., dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wahyu dan terdakwa Herwanda;
- Bahwa kejadian tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Gg. Agatis Jl. Adhyaksa II Belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa seingat saksi, waktu itu bersama dengan rekan saksi bernama Aiptu Poldwin Rumapae mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Polsek Banjarmasin Utara tepatnya di Jl. Adhyaksa II Gang Agatis belakang SPBU Adhyaksa. Atas informasi tersebut saya dan rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi Bersama rekan saksi melihat dua orang laki-laki yang mencurigakan yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol DA 6293 BDG melintas di jalan tersebut;
- Bahwa saksi Bersama rekan kemudian menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna merah, 1 (satu) unit HP merk Infinix dengan nomor terpasang 083862976361 IMEI 1 359066782933020 IMEI 2 359066782933038, 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s dengan nomor terpasang 083143987321 (dalam keadaan mati/rusak) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol DA 6293 BDG Noka : MH1JM3114JK915192, Nosin : JM31E1911039;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam lumpur dekat terdakwa II pada saat penangkapan karena sempat dibenamkan oleh terdakwa II,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

selanjutnya 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna merah, 1 (satu) unit HP merk Infinix dengan nomor terpasang 083862976361 IMEI 1 359066782933020 IMEI 2 359066782933038, 1 (satu) unit HP merk oppo A3s dengan nomor terpasang 083143987321 (dalam keadaan mati/rusak), 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol DA 6293 BDG. Noka : MH1JM3114JK915192, Nosin : JM31E1911039 diamankan pada saat penangkapan para terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa kepada saksi, Narkotika tersebut didapat dari ANDRE yang didapat pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sekitar jam 22.30 Wita di Gg. Agatis, Jl. Adhiaksa II Belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan cara diranjau, tujuannya adalah agar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantar ke Kota Banjarbaru dengan mendapat upah dari ANDRE;
- Bahwa untuk terdakwa I yang mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari ANDRE, sesuai arahan dari Andre membaginya untuk diantarkan ke Kota Banjarbaru, sedangkan terdakwa II membantu terdakwa terdakwa I untuk mengambil ranjauan Narkotika dan membantu terdakwa I untuk mengantarkan barang tersebut ke Kota Banjarbaru;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli,menjual,memakai dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu atau tidak ada kaitanya dengan pekerjaan serta ilmu pengetahuan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.
- Bahwa kemudian para terdakwa diamankan dan di bawa ke Mapolsek Banjarmasin Utara untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**2.** Saksi POLDWIN RUMAPEA, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara tindak pidana Narkotika oleh para terdakwa yaitu terdakwa Wahyu dan terdakwa Herwanda;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Gg. Agatis Jl. Adhyaksa II Belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, saksi Bersama rekan saksi yaitu saksi Hariyadi, melakukan penangkapan bersama dengan Tim Opsnal Polsek Banjarmasin Utara lainnya;

-Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna merah, 1 (satu) unit HP merk Infinix dengan nomor terpasang 083862976361 IMEI 1 359066782933020 IMEI 2 359066782933038, 1 (satu) unit HP merk Oppo A3s dengan nomor terpasang 083143987321 (dalam keadaan mati/rusak) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol DA 6293 BDG Noka : MH1JM3114JK915192, Nosin : JM31E1911039;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan didalam lumpur dekat terdakwa II, karena sempat dibenamkan oleh terdakwa terdakwa II, selanjutnya 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna merah, 1 (satu) unit HP merk Infinix dengan nomor terpasang 083862976361 IMEI 1 359066782933020 IMEI 2 359066782933038, 1 (satu) unit HP merk oppo A3s dengan nomor terpasang 083143987321 (dalam keadaan mati/rusak), 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna hitam merah dengan Nopol DA 6293 BDG. Noka : MH1JM3114JK915192, Nosin : JM31E1911039, semuanya diamankan pada saat penangkapan para terdakwa;

-Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa dihadapan saksi, Narkotika tersebut didapat dari ANDRE yang didapat pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sekitar jam 22.30 Wita di Gg. Agatis, Jl. Adhiaksa II Belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan cara diranjau, tujuannya adalah agar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantar ke Kota Banjarbaru dengan mendapat upah dari ANDRE;

-Bahwa untuk terdakwa I yang mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari ANDRE, sesuai arahan dari Andre membaginya



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

untuk diantarkan ke Kota Banjarbaru, sedangkan terdakwa II membantu terdakwa terdakwa I untuk mengambil ranjauan Narkotika dan membantu terdakwa I untuk mengantarkan barang tersebut ke Kota Banjarbaru;

-Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli,menjual,memakai dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu atau tidak ada kaitanya dengan pekerjaan serta ilmu pengetahuan terdakwa;

-Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

-Bahwa kemudian para terdakwa diamankan dan di bawa ke Mapolsek Banjarmasin Utara untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa Wahyu Indra Laksana Bin Ardiansyah Laksana, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa terdakwa menyatakan mengerti untuk dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu, oleh terdakwa dan terdakwa Herwanda/terdakwa II;

-Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sekitar jam 22.30 Wita di Gg. Agatis Jl. Adhiaksa II Belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan pada saat diamankan terdakwa bersama terdakwa II;

-Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terdakwa dan terdakwa II diamankan petugas kepolisian adalah 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna, yang ditemukan dari dalam lumpur di dekat terdakwa II berdiri karena sebelumnya sempat dibenamkan oleh terdakwa II;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna tersebut adalah milik sdr Andre;

-Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Herwanda Sumanan Bin Mursid, berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol DA 6293 BDG, milik terdakwa I atau milik orang tuanya, Dimana STNK dan BPKB nya ada di rumah Abahnya.

-Bahwa terdakwa berboncengan dengan Terdakwa II karena disuruh Andre untuk mengambil ranjauan. Jadi sabu itu diletakkan/ditipkan oleh Andre di Gg. Agatis Jl. Adhyaksa tepatnya di belakang SPBU Adhyaksa, dan terdakwa yang mengetahui titik ranjauannya.

-Bahwa terdakwa mngambil barang ranjauan tersebut Bersama dengan terdakwa II, karena juga dijanjikan uang oleh Andre sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut rencananya akan terdakawa bagi dua dengan Herwanda, masing-masing Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

-Bahwa terdakwa berencana akan mengantarkan lagi sabu tersebut sesuai perintah Andre ke daerah Landasan Ulin Banjarbaru, namun ditangkap petugas kepolisian, dan selanjutnya ditahan untuk diproses;

-Bahwa terdakwa mengakui pertama kali melakukan ambil ranjauan dan mengetahui bahwa barang itu adalah sabu-sabu;

-Bahwa terdakwa diberitahukan oleh penyidik bahwa berdasarkan hasil lab nomor : 0876/NNF/2026 tanggal 8 Juni 2026, barang tersebut benar Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU No. 35 Tahun 2009.

-Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;

-Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

II. Terdakwa Herwanda Sumanan Bin Mursid, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu seberat 5,12 gram di belakang SPBU Adhyaksa.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

-Bahwa terdakwa Bersama dengan terdakwa wahyu/terdakwa I pada Sabtu tanggal 23 Mei 2026 jam 22.30 Wita di Jl. Adhyaksa II Gang Agatis belakang SPBU Adhyaksa Rt.41 Kel. Sungai Miai Banjarmasin Utara, ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan membawa sabu-sabu;

-Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Wahyu naik sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol DA 6293 BDG Noka : MHIJM3114JK915192 Nosin : JM31E1911039, dan motor tersebut Adalah motor terdakwa, atas nama orang tua terdakwa, dan STNK dan BPKB berada di rumah;

-Bahwa terdakwa diajak oleh terdakwa Wahyu, dengan cara terdakwa Wahyu menghubungi terdakwa dan mengajak untuk mengambil ranjauan sabu;

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mau, tapi karena dijanjikan uang, akhirnya terdakwa ikut, dan pada saat itu terdakwa Wahyu bilang ada upah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Andre akan dibagi dua, jadi terdakwa dapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) sedangkan terdakwa Wahyu Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa hanya membonceng dan menemani terdakwa Wahyu. Dan yang mengetahui titik ranjauan adalah terdakwa Wahyu.
- Bahwa terdakwa Bersama dengan terdakwa Wahyu setelah menemukan kotak rokok Sampoerna merah yang berisi sabu itu, menjadi kaget karena ada polisi datang, sehingga terdakwa secara spontan mebenamkan kotak rokok itu ke dalam lumpur di samping terdakwa berdiri karena panik.
- Bahwa kemudian Polisi menemukan di lumpur tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri.
- Bahwa barang tersebut milik Andre, dan kata terdakwa Wahyu, sabu itu diranjau oleh Andre dan terdakwa Wahyu disuruh mengambilnya untuk diantarkan lagi ke Landasan Ulin Banjarbaru.
- Bahwa tedakwa tidak kenal dengan Andre, dan hanya mengetahui dari terdakwa Wahyu kalau itu milik Andre.
- Bahwa barang tersebut belum sempat diantarkan terdakwa Bersama dengan terdakwa wahyu, dan belum



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mendapatkan upah dari pengantaran karena terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa baranag yang disita dari terdakwa 1 unit HP merk Infinix nomor 083862976361 IMEI 1 : 359066782933020 IMEI 2 : 359066782933038 yang ada di kantong celana kanan terdakwa, dan motor Scoopy milik terdakwa I;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin, dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Advokatnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat bersih tanpa kemasan 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix dengan nomor terpasang 083862976361 IMEI 1 : 359066782933020 IMEI 1 : 359066782933038;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol. DA 6293 BDG Noka : MHIJM3114JK915192 Nosin : JM31E1911039;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S dengan nomor terpasang 083143987321.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sekitar jam 22.30 Wita di Gg. Agatis Jl. Adhiaksa II Belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan pada saat para terdakwa diamankan adalah 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang dimasukkan kedalam



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bungkus rokok Sampoerna, yang ditemukan Petugas Kepolisian dari dalam lumpur di dekat terdakwa II;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram tersebut adalah milik sdr Andre (DPO);
- Bahwa benar sebelum ditangkap oleh Petugas Kepolisian, para terdakwa yang telah dihubungi sdr Andre melalui Handphone telah menyanggupi permintaan Andre untuk mengambil 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna tersebut di Gg. Agatis, Jl. Adhiaksa II Belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan berencana mengantarkannya ke daerah Landasan Ulin Banjarbaru, dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Honda Scoopy warna hitam merah Nopol. DA 6293 BDG;
- Bahwa benar atas suruhan Andre tersebut para terdakwa rencananya akan diberi upah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan akan dibagi dua oleh para terdakwa, namun terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian sehingga para terdakwa belum menerima upah dari sdr Andre;
- Bahwa benar para terdakwa belum mengetahui kepada siapa akan diantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna tersebut, karena rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan langsung diantar ke Landasan Ulin dan setelah sampai di daerah Landasan Ulin baru diberitahukan oleh ANDRE kepada siapa akan diserahkan;
- Bahwa benar surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan No. LAB : 0876/NNF/2026 tanggal 8 Juni 2026 yang diketahui dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, S.T., Plt. Kabid Labfor Tingkat II Polda Kalsel dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0232 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan, dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 23 Mei tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Khairil Anwar, dengan hasil berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram,
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dalam membeli, menjual, memakai dan menguasai Narkotika jenis sabu atau tidak ada kaitanya dengan pekerjaan serta ilmu pengetahuan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti :
    - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat bersih tanpa kemasan 5,12 (lima koma dua belas) gram;
    - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna merah;
    - 1 (satu) unit handphone merk Infinix dengan nomor terpasang 083862976361 IMEI 1 : 359066782933020 IMEI 1 : 359066782933038;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol. DA 6293 BDG Noka : MHIJM3114JK915192 Nosin : JM31E1911039;
    - 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S dengan nomor terpasang 083143987321
- Bahwa Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa/Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**3.** Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram.

**4.** Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur ”Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict)* dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau persoon yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Para terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I yaitu Wahyu Indra Laksana Bin Adriansyah Laksana dan terdakwa II yaitu Herwanda Sumanan Bin Mursid dengan segala identitasnya masing-masing sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik,* serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa para Terdakwa yang pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sekitar jam 22.30 Wita di Gg. Agatis Jl. Adhiaksa II Belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, ditangkap oleh petugas kepolisian Sektor Banjarmasin Utara, dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan NO. LAB : 0876/NNF/2026 tanggal 8 Juni 2026 yang diketahui dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, S.T., Plt. Kabid Labfor Tingkat II Polda Kalsel dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0232 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah tenyata ahwa terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah menurut hukum, sehingga dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram."* Terdapat bagian-bagian dari unsur yang bersifat alternatif yakni *"Memiliki", "menyimpan", "menguasai"*, atau *"menyediakan",* dimana masing-masing dari komponen unsur tersebut pembuktiannya harus ditujukan kepada suatu obyek yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

juga menjadi salah satu komponen unsur dalam unsur ketiga ini, yaitu *"narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebih 5 (lima) gram;"*, sehingga apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah dapat dibuktikan baik tentang *"Memiliki", atau tentang "menyimpan", atau tentang "menguasai"*, atau *"menyediakan"* terhadap unsur lainnya yang saling berkaitan yaitu *"narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebih 5 (lima) gram;"* maka cukuplah dapat dikatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa bagian dari unsur ketiga yaitu *"Memiliki", "menyimpan", "menguasai"*, atau *"menyediakan",* bersifat alternatif, Majelis akan mengambil salah satu unsur dimaksud untuk dilakukan pembuktian unsurnya, yaitu tentang unsur *"menguasai"* yang nantinya akan dihubungkan dengan unsur berikutnya yaitu *"narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebih 5 (lima) gram;"* dari perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Adalah berkuasa atas sesuatu, atau memegang kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa dari pengertian menguasai tersebut diatas, jika dihubungkan dengan unsur *"narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebih 5 (lima) gram;"* majelis akan mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan, para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sekitar jam 22.30 Wita di Gg. Agatis Jl. Adhiaksa II Belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara;

Menimbang, bahwa ditangkapnya para terdakwa karena ditemukan bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna, yang sebelumnya ada dalam penguasaan para terdakwa;

Menimbang, bahwa ditemukannua paket sabu dimaksud adalah berdasarkan sebelumnya terdakwa Wahyu yang telah dihubungi sdr Andre melalui Handphone telah menyanggupi permintaan sdr Andre untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di Gg. Agatis Jl. Adhiaksa II Belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk minta diantarkan ke daerah Landasan Ulin Banjarbaru;

Menimbang, bahwa atas permintaan sdr Andre tersebut Terdakwa Wahyu dengan mengajak terdakwa Herwanda menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah nopol DA 6293 BDG milik terdakwa Wahyu,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bermaksud mengantarkannya ke daerah Landasan Ulin Banjarbaru sebagaimana yang disuruhkan oleh Andre, dengan dijanjikan upah sebesar Rp. Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan akan dibagi dua oleh para terdakwa, yang nyatanya sebelum sempat diantarkan, para terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, terdakwa Herwanda sempat membuang paket sabu yang ada padanya tersebut dilumpur dekat dengan terdakwa Herwanda, namun berhasil ditemukan oleh petugas, sehingga kemudian para terdakwa dibawa ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Barat untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan para terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di Gg. Agatis Jl. Adhiaksa II Belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atas suruhan Andre, dan kemudian hendak membawanya ke daerah landasan Ulin namun ditengah perjalan dicegat oleh kepolisian dan membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di lumpur dekat terdakwa Herwanda, dapatlah dikatagorikan para terdakwa telah menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Selatan NO. LAB : 0876/NNF/2026 tanggal 8 Juni 2026 yang diketahui dan ditandatangani oleh FAIZAL RACHMAD, S.T., Plt. Kabid Labfor Tingkat II Polda Kalsel dengan kesimpulan : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0232 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan, dan Penyegelan Barang Bukti tanggal 23 Mei tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Khairil Anwar, dengan hasil berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian terhadap unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebih 5 (lima) gram telah terpenuhi, dengan demikian terahdap unsur ketiga yaitu unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Percobaan adalah “Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”. Sedangkan Pasal 1 angka 18 undang-undang *a quo* menyebutkan Permufakatan jahat adalah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa telah terjadi kerja sama yang erat, sadar, dan searah antara terdakwa Wahyu dan terdakwa Herwanda dalam membawa dan menguasai 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 5,12 (lima koma dua belas) gram yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna, yang berdasarkan sdr Andre untuk diminta untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di Gg. Agatis Jl. Adhiaksa II Belakang SPBU Adhyaksa Rt. 41 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dan diantarkan ke daerah Landasan Ulin Banjarbaru dengan para terdakwa bersepakat menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah nopol DA 6293 BDG milik terdakwa Wahyu, agar mendapatkan upah sebesar Rp. Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah) dan akan dibagi dua oleh para terdakwa dari sdr Andre, namun hal tersebut tidak berhasil diantarkan, karena para terdakwa terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara, sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi permufakatan antara terdakwa Wahyu dengan terdakwa Herwanda untuk itu, sehingga unsur unsur ini telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, sebagaimana ketentuan peralihan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut, maka dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan penyesuaian pidananya yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi sebagai bentuk pembinaan sekaligus efek jera, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana denda yang dijatuhkan beserta pidana penggantinya, Majelis Hakim kembali berpedoman pada ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Para Terdakwa dalam penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 KUHP Baru, dengan mempertimbangkan kemampuan Para Terdakwa dalam melaksanakan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, dihubungkan dengan Pasal 79 KUHP Baru, Pasal 80 KUHP dan Pasal 81 ayat (1) KUHP Baru serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, maka pidana denda yang patut dijatuhkan kepada para Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah masing-masing sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar para Terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka sebagaimana Pasal 81 ayat (3) KUHP Baru, kekayaan atau pendapatan para Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda yang tidak terbayar tersebut, dimana untuk waktu pelaksanaannya mengacu pada penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda sebagaimana lampiran III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 yaitu dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa dalam hal kekayaan atau pendapatan para Terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam lampiran III mengenai metode penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Advokatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat bersih tanpa kemasan 5,12 (lima koma dua belas) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Infinix dengan nomor terpasang 083862976361 IMEI 1 : 359066782933020 IMEI 1 : 359066782933038;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S dengan nomor terpasang 083143987321

adalah barang yang digunakan dan/atau berkaitan dengan tindak pidana, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol. DA 6293 BDG Noka : MHIJM3114JK915192 Nosin : JM31E1911039, oleh karena dipersidangan dihadirkan orang tua dari terdakwa I, yang Adriansyah Laksana dan membenarkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Adalah miliknya, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim patutlah untuk dikembalikan kepada terdakwa Wahyu Indra Laksana Bin Adriansyah Laksana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Jo. Undang-Undang Republik



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I, Wahyu Indra Laksana Bin Adriansyah Laksana dan terdakwa II, Herwanda Sumanan Bin Mursid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat tanpa hak Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan para Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 90 (sembilan puluh) hari;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat bersih tanpa kemasan 5,12 (lima koma dua belas) gram;
   - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna merah;
   - 1 (satu) unit handphone merk Infinix dengan nomor terpasang 083862976361 IMEI 1 : 359066782933020 IMEI 1 : 359066782933038;
   - 1 (satu) unit HP merk Oppo A3S dengan nomor terpasang 083143987321

   Dirampas untuk dimusnahkan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol. DA 6293 BDG Noka : MHIJM3114JK915192 Nosin : JM31E1911039;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa I, Wahyu Indra Laksana Bin Adriansyah Laksana;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn. , Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Advokatnya;

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn. | Irfanul Hakim, S.H., M.H. |
| Muhammad Arsyad, S.H. | |

Panitera Pengganti,

Sri Norhayanti Yetmi, SH., M.Hum.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*